

권 고 · 통 보

제 목 원본 계약서 관리 미흡

관 계 부 서 ☆☆팀

내 용

공사는 국내외 사업 및 일반관리를 위한 계약을 수시로 체결하고 있으며 이에 따른 권리와 의무의 주체가 되고 있어, 계약내용에 대한 법률분쟁 당사자가 될 위험을 늘 안고 있다. 따라서 공사가 체결한 계약서 원본에 대한 체계적인 관리를 통하여 법률분쟁 발생 시 증거활용이 가능하도록 대비 하여야 하며, 이러한 필요성 때문에 공사 법무관리규정 제26조의2에서 소관부서장은¹⁾ 계약체결 즉시 ☆☆팀(☆☆부서)에 계약서 원본 및 사본 각 1부를 제출(송부)하도록 하고 있으며, ☆☆팀은 제출받은 계약서에 관리번호를 부여하여 공사 문서고(□□□□처)에 보관하고 있다.

이러한 절차를 통하여 원본계약서 관리가 제대로 운영되고 있는지 확인하기 위하여 ☆☆팀 원본계약서 관리목록과 □□□□처 관리현황을 비교하였으며, 다른 한편으로 ☆☆팀 원본계약서 관리목록과 소관부서 계약서 작성현황을 각각 비교하였다. 비교 결과 ☆☆팀 관리대장과 문서고(□□□□처) 보유현황에는 71건의 차이가 발생하였으며, 연도별 차이내역이 발생한 원인을 확인한 결과, ☆☆팀에서는 소관부서에서 제출했거나, 제출해야 할 계약서 목록을 관리하였으나, 소관부서에서는 제출대상 계약서를 ☆☆팀에 제출하지 않는 사례가 빈번한 것으로 나타났다.

이를 토대로 현재 계약 체결 즉시 계약서 원본을 제출토록 규정한 공사 법무관리

1) 소관업무를 처리함에 있어서 법적문제가 발생되거나 법적문제 해결이 필요한 부서(사업 등의 필요에 의하여 계약서를 작성한 부서)

규정이 적절하게 운영되고 있는지 확인한 결과, 규정과 달리 소관부서에서 계약서를 작성하였음에도 불구하고 ☆☆팀에 제출하지 않은 사례가 다수 발견되었다.

법무관리규정과 달리 계약서가 제출되지 않는 이유를 살펴본 결과 공사 등 규정에서는 제출대상이 되는 계약서 범위를 구체적으로 정하지 않고 계약서를 제출토록 하고 있어 사실상 모든 계약서가 제출 대상이 된다. 그러나 공사에서 체결되는 계약은 내용(계약금액, 권리·의무 범위 등)및 형태가 다양하고, 체결 건수도 방대하여 ☆☆팀에서 모든 계약서를 제출받아 관리하는 것이 불가능한 한계가 있다. 따라서 현재의 원본계약서 제출 규정은 준수가능성이 매우 낮은 사실상의 목표규정으로 관리되고 있는 상황이며, 이러한 운영상황 때문에 원본계약서 제출이 일관성 없이 운영되고 있다. 일례로 주요 정보통신 이용계약의 경우 △△△△서비스 이용계약은 원본계약서를 제출했으나, 그 밖의 유사 서비스는 계약서 작성에도 불구하고 소액 등의 이유로 계약서가 별도로 제출되지 않는 등²⁾ 제출해야 하는 계약서 범위가 불명확하여 동일한 형태의 계약서도 담당자·부서에 따라 제출여부가 달리 운영되고 있어 제출대상 계약서에 대한 규정 정비가 필요하다.

또한 계약서 체결 시 즉시 제출하도록 하고 있는 법무관리규정에도 불구하고 계약서 제출이 원활하게 되고 있지 않은 바, 계약서 미제출시 소관부서에서 그 사유를 소명하도록 하는 등 계약서 제출규정이 실효성 있게 운영되도록 규정하는 것이 필요하다.

관련부서 의견

☆☆팀에서는 현재 규정대로 모든 계약서 원본을 제출하도록 규정하는 것이

2) 제출대상 계약서 기준에 금액기준이 별도로 규정되어 있지 않으므로 금액에 따라 제출여부를 달리하는 경우 별도로 규정하여야 함

타당하므로 현재의 법무관리규정을 보완하여 원본계약서 제출에 대한 안내 및 관리를 강화하겠다는 취지의 답변을 하였다. 그러나 현행 원본계약서 관리규정에 따르면 제출 대상인 계약서 범위가 지나치게 넓게 규정되어 준수율이 떨어지고, 오히려 계약서 관리 공백을 초래하는 불합리성이 있으므로 관련규정 재검토를 통하여 원본계약서 관리를 강화할 필요성이 매우 크다.

조치할 사항

☆☆팀장은 ①제출대상 계약서 범위 구체화, 미제출시 소명요구 절차 마련 등 법무관리규정을 개정하시고, **(권 고)** ②주기적으로 전사 원본계약서 작성현황을 파악하고 제출되도록 소관부서에 안내하는 절차를 마련하시기 바랍니다. **(통 보)**